

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037990-37.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: ANA MARIA CARREIRA DE LIMA

ADVOGADO(A): ATILA MOURA ABELLA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5037990-37.2024.4.02.5001

500003592794 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5037990-37.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: ANA MARIA CARREIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte impetrante em face da decisão de evento 3, DESPADEC1 alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de omissão. Argumenta que a suscitada omissão consistiria no fato de que o que se pretendia com a ação era a revisão do benefício de acordo com regra de pontos do art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, com o afastamento da incidência do fator previdenciário (regra anterior à EC 103/2019), conforme a Lei n. 13.183/2015, que prevê o cálculo do benefício com base na média dos 80% maiores salários-de-contribuição, garantindo RMI mais vantajosa. Afirma que o INSS, porém, limitou-se a afastar o fator previdenciário, mantendo a concessão do benefício de acordo com a regra de transição - pedágio 100%, a qual é menos vantajosa.

Requer que este juízo reaprecie o pedido de concessão da antecipação de tutela, determinando a implantação da revisão do benefício nos termos em que reconhecido na sentença, de acordo com o art. 29-C da Lei 8.213/1991 (regramento anterior à EC 103/2019), sem a incidência do fator previdenciário e cálculo do benefício com base na média dos 80% maiores salários-de-contribuição.

De início, **indefiro** o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo adequação/retratação, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS 32.375/DF, STF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a sustentação já tiver sido realizada anteriormente.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, "*os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão*", hipóteses que são esclarecidas pelo art. 1.022 do CPC, para fins de integração do julgado.

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração" (STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015), só podendo ser admitidos em casos de decisões teratológicas ou absurdas (o que no caso não se verifica) e mediante prévia oitiva da parte contrária.

A decisão embargada entendeu que a parte impetrante não faria jus à liminar pleiteada, pois a autarquia demonstrou que, de fato, cumpriu a sentença ao não aplicar o fator previdenciário no cálculo da RMI da aposentadoria da parte impetrante, e que a pretensão da parte autora, ora embargante, não encontra amparo no comando do título executivo judicial transitado em julgado.

A manifestação no acórdão acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com fundamentação exauriente, afasta a existência de vício a ser sanado por embargos de declaração (STJ, EDcl no REsp 1863973/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 28/06/2022).

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de questionamento ao entendimento adotado, com nítido caráter infringencial, sem que se evidenciem, na decisão embargada, os vícios do art. 1.022 do CPC, pelo que fica desautorizada também a sua análise, ainda que para fins de prequestionamento.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

5037990-37.2024.4.02.5001

500003464753 .V11